

감 사 결 과 처 분 요 구 서

소관부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
□처	2022	-	-	-	주의

제 목 : 익명신고(우월적 지위를 이용한 부당업무지시) 관련 복무감사

○ 현황(개요)

□처 소속 A부장(이하 “관련자”라 한다)은 2022.2.9.일 ■부장으로 보임되어 주택건설 사업 총괄 업무를 담당하고 있으며, 해당 부에서 담당하는 주택건설사업 공사현황은 [표1]과 같다.

[표1] ■부 담당 주택건설현장

공사명	공사개요	공사비	시공사	건설사업관리자	착공	준공
ㄱ ㄴ블록 공공주택 건설공사	연면적 204,677㎡ 지하3층, 지상25층 18개동, 1,227세대	2,447 억원	☆☆ 컨소시엄	(주)○○ 건축사사무소 외 3개사	‘21.07.	‘23.12.
ㄷ ㄹ블록 공공주택 건설공사	연면적 151,426㎡ 지하2층, 지상29층 7개동, 1,272세대	1,834 억원	★★ 컨소시엄	(주)●●건축사사무 소 외 4개사	‘21.06.	‘24.01.
ㄷ ㅁ블록 공공주택 건설공사	연면적 66,617㎡ 지하1층, 지상29층 5개동, 928세대	872 억원	★★ 컨소시엄	(주)●●건축사사무 소 외 4개사	‘21.06.	‘23.10.

※ 위 3개 현장은 민간참여형 공공주택사업¹⁾으로 시행 중임

2022.5.26.일 익명제보²⁾를 통해 관련자의 “우월적 지위를 이용한 부당업무 강요 및 지시”에 대한 신고가 접수되었으며, 제보내용³⁾에 대한 사실관계를 확인⁴⁾한 결과 관련자가 ㄷ ㅁ블록 공공주택건설공사(이하 ‘해당 현장’) 민간사업자 소속 기간제근로자인 안전팀장⁵⁾에 대한 교체 또는 정규직 전환을 현장대리인에게 구두로 제안했고, 이에 대한 논의를 진행한 사실이 확인되어 본 감사를 실시하였다.

- 1) 민간참여형 공공주택사업은 「공공주택 특별법」 제4조에 따라 공공주택사업자(공공시행자)와 민간사업자가 공동으로 추진하는 공공주택사업으로서, 민간사업자가 사업시행자로 참여한다는 점에서 기존 공공주택사업과 구분됨
- 2) 공사는 IP 추적 방지 등 기술적 조치를 적용하여 익명성이 철저히 보호되는 신고시스템 ‘헬프라인 레드휘슬’을 통해 임직원의 부패행위나 갑질 등에 대해 익명으로 제보할 수 있는 제도를 운영하고 있다.
- 3) 제보내용은 4건(①타기관 기준 요구로 업무지연, ②우월적 지위를 이용한 점검으로 작업 중단, ③계약직인 현장직원을 정규직으로 교체 요구, ④그 외 작업중단 다수)이며, ③을 제외한 3건의 제보는 사실관계가 확인되지 않음
- 4) ■부 소속 직원 4인 및 담당 건설현장 현장대리인과 건설사업관리기술자 7인을 대상으로 확인서 작성
- 5) (주)★★에서 고용한 기간제근로자 B는 착공일부터 현재까지 해당 현장의 안전팀장으로 근무하고 있다.

○ 관련법령(판단기준)

公社 「임직원 행동강령규정」 제18조에 의하면 임직원은 거래상 우월적인 지위를 이용하여 금품 등을 요구하거나 불공정한 거래조건 강요, 경영간섭 등 부당한 요구를 하지 않는다고 되어 있으며, 「임직원 행동강령규정 시행세칙」 제9조의 2에 의하면 직무관련자, 직무관련 임직원 등의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위를 해서는 안 된다고 규정하고 있다.

그리고 公社 「공사감독 업무기준」에 의하면 공사감독은 공사에 참여하는 건설기술인 등이 [표2]의 사유에 해당하여 현장에 적절치 않다고 인정되는 경우에 이들의 교체를 요구하고 사업부서장에게 그 사유를 보고하도록 되어 있다.

[표2] 공사에 참여하는 건설기술인 교체 사유 (「공사감독 업무기준」 15.2)

- 건설산업기본법 및 건설기술진흥법 등의 규정에 따른 건설기술인 배치기준 등 관련법규 위반
- 사전 승낙을 얻지 아니하고 정당한 사유없이 그 건설공사의 현장을 이탈
- 고의 또는 과실로 인하여 건설공사를 조잡하게 시공하거나 부실시공 하였을 때
- 계약에 따른 시공능력 및 기술이 부족하다고 인정되거나 정당한 사유없이 기성공정이 현격히 미달
- 기술능력이 부족하여 공사시행에 차질을 초래하거나 감독원의 정당한 지시에 응하지 아니한 때

또한 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제8조에 의하면 기간제근로자⁶⁾ 임을 이유로 해당 사업 또는 사업장에서 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자에 비하여 차별적 처우를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있다.

한편 公社가 (주)★★ 컨소시엄⁷⁾(이하 “민간사업자”라 한다)과 체결한 「ㄷ 크블록, ㄴ 블록 민간참여 공공주택사업 사업협약(‘20.11)」에 의하면 公社는 건설사업관리(工事 감독) 업무를 담당하고, 민간사업자는 공사관리(건설 및 건설관련 각종 업무) 업무를 담당하도록 되어 있다.

또한 민간사업자는 公社 규정 및 지침에 의한 각종 점검 및 평가업무에 성실히 임해야 하며, 품질·안전·환경·하자·민원관리 등 업무를 불성실하게 수행할 시 公社 규정 등 관련규정에 의해 경고장 발급 및 제재 조치를 할 수 있다고 되어 있다.

6) “기간제근로자”라 함은 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 근로자를 말한다.

따라서 공사감독 업무를 담당하고 있는 감독자는 공사관리를 담당하는 민간사업자 소속 직원에 대해 거래상 우월한 지위에 있다고 볼 수 있으며, 감독권한에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 부당한 행위를 해서는 아니 된다.

○ 확인된 문제

해당 현장은 「산업안전보건법」 제17조 및 「산업안전보건법 시행령」 제16조⁸⁾에 따라 안전관리자를 선임하여야 하며, 민간사업자는 안전관리자 선임 등 안전관리조직 구성을 포함한 안전관리계획서를 제출하였고 公社는 2021.5.18.일에 이를 승인하였다.

그리고 해당 현장 안전관리자인 기간제근로자 B는 착공일(2021.6.3.)부터 「산업안전보건법」에 의한 안전관리자로 선임되었으며, 현재까지 민간사업자 소속 직원으로서 현장조직 내 안전팀장을 담당하고 있다.

또한 건설사업관리자⁹⁾가 매월 공사에 제출하는 월간보고서에 따르면 착공 이후 현재까지 B 안전팀장을 포함한 안전관리조직이 관련규정¹⁰⁾에 적합하게 구성되었으며 안전관리활동이 적정하게 운영되고 있다고 되어 있다.

한편 □처 출장결과보고서에 따르면 관련자는 ‘22년 2월 17일, 3월 30일, 5월 3일 총 3차례에 걸쳐 해당 현장에 방문하였으며, 안전·품질·공정 등 공사관리 및 사업추진 현황을 점검하고 현장대리인 등 공사관계자와 회의를 진행한 것으로 확인되었다.

이와 관련하여, 해당 현장의 건설사업관리 책임기술자는 ‘22.2월에 관련자가 현장을 방문하여 B 아파트 붕괴사고를 계기로 안전관리의 중요성을 강조하면서, 현장대리인에게 “계약직보다 정규직원이 안전에 대한 책임감이 높으므로 참고하는 것이 좋겠다”라는 의견을 제시하였고, 현장대리인은 “인사규정에 따라 안전팀장을 정규직으로 본사에 추천해 보겠다”라고 답한 것을 들었다고 진술하였다.

7) 컨소시엄 참여비율 : (주)★(대표사) 51%, (주)◇(산업개발) 39%, (주)◆(토건) 10%

8) 공사금액 800억원 이상 1,500억원 미만인 건설현장은 2명 이상의 안전관리자를 선임하여야 함

9) 公社는 (주)●●건축사사무소(외 4개 업체)와 “C 콘블록, D블록 주택건설사업 통합 감독권한대행 등 건설사업관리용역” 계약을 체결하였음(계약기간: 2021.4.26.~2024.1.9. 용역금액: 8,975백만원)

10) 산업안전보건법 시행령 [별표4]에 따라 산업안전지도사 또는 산업안전산업기사·건설안전산업기사 이상의 자격을 취득한 사람 1인을 포함하여 2인 이상을 안전관리자로 배치하여야 함

또한 해당 현장의 민간사업자 소속 현장대리인은 관련자가 현장을 방문하여 현황보고 및 점검 후 독대 자리에서 구두로 “안전사고 근절과 안전사고 발생 시 처리 과정에서 책임감을 가질 수 있는 직원이 배치되었으면 좋겠다”는 취지로 “계약직인 안전팀장을 정규직 직원으로 교체”를 제안했다고 진술하였다.

그리고 公社 소속 ■부 ㄷ 주택건설 개발사업소장 C는 “해당 현장이 안전사고가 많이 발생¹¹⁾하고 특별관리 현장으로 지정¹²⁾됨에 따라 공정을 관리하는 공사팀을 견제하고 안전팀장에게 힘을 실어주고자 정규직으로 전환시켜주거나 정규직원으로 교체하는 방안을 관련자가 제안한 것으로 알고 있다”고 진술하였다.

공사 관계자들의 진술을 종합해보면, 관련자는 해당 현장의 안전관리 강화 방안으로 기간제근로자인 안전팀장의 고용형태를 정규직으로 변경하거나 정규직원으로 교체하는 내용을 민간사업자 소속 현장대리인에게 제안하고 협의한 것으로 확인되었다.

그러나 해당 현장의 안전관리 조직은 건설사업관리자의 검토와 公社의 승인을 거쳐 적법하게 구성되었고, 안전팀장의 업무상 과실이나 업무능력 부족으로 인한 문제가 발생하지 않았으며, 「공사감독 업무기준」에 의한 건설기술인 교체사유에도 해당되지 않으며, 안전팀장이 기간제근로자라 하여 건설현장 안전관리 업무에 차질을 초래했다고 볼만한 사실을 확인할 수 없었다.

또한 민간사업자 소속 직원의 인사업무는 고유의 경영활동이며, 관련자의 건설기술인 재배치 요구는 직무관련자의 권리·권한을 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위로 볼 수 있다.

○ 관련자 의견 및 판단

관련자는 해당 현장에 안전사고가 지속적으로 발생하였고 중대재해처벌법이 시행되는 등 안전관리의 중요성이 강조되고 있어 현장 직원들의 안전의식을 고취하고 분위기를 쇄신하는 차원에서 안전팀장의 정규직 전환을 논의하였으며, 현장대리인 또한 취지에

11) 해당 현장은 착공('21.6.3)이후 1년간 총 5건의 산업재해가 발생하였으며, 2021년 발생한 3건의 산업재해로 2022.1.11. 건설사업관리자 및 민간사업자를 대상으로 경고장(1차)을 발급하였음

12) △단에서 사고 다빈도 건설현장을 대상으로 상·하반기 년2회 '특별관리현장'을 지정하며, 공사관계자 집체교육, 특별점검 실시 등 특별관리 실시 예정임(2022.5.9.일 ㄷ ㄱ블록을 포함한 3개 건설현장에 대해 특별관리현장 지정)

동의하며 본사의 절차에 의해 진행해 보겠다는 의사를 밝혔으므로 이는 부당한 강요나 지시가 아닌 안전관리를 위한 구두 협의였음을 주장하였다.

또한 관련자가 자체적으로 조사한 결과 타 건설현장의 경우는 안전팀장을 정규직원
으로 배치하고 안전담당 직원의 경우에만 일부분(약 50%) 계약직원으로 배치한 것으로
확인되어, 이를 근거로 정규직 안전팀장이 필요한 것으로 판단했다고 밝혔다.

그러나 관련자는 민간사업자가 시행하는 공사의 감독업무를 총괄하는 자로서 관계 상
우월한 지위에 있다고 볼 수 있으므로 민간사업자 소속의 현장대리인 등이 관련자의
의견을 상호간의 협의가 아닌 지시나 요구로 받아들였을 가능성을 배제할 수 없다.

또한 타 현장에서 안전팀장을 정규직원으로 배치한 다수의 사례가 있다고 하더라도
관련규정 상 민간사업자가 이행해야 할 의무로 볼 수 없으며, 단지 안전팀장의 고용형태
에 따라 건설현장 안전관리가 강화된다고 단정할만한 근거가 없으므로 관련자의 의견은
받아들이기 어렵다.

한편, ①당시 해당 현장에 산업재해가 다수 발생하여 안전관리 강화를 위한 다양한
대책이 필요한 상황인 점 ②특정인에 대한 차별적인 처우를 염두에 두거나 사익을 추
구했다고 보기 어려운 점 ③최초 제안했던 '22.2월 이후 현재까지 안전팀장의 고용형태
변경이나 교체가 이루어지지 않은 점 ④관련자가 반복적인 제안이나 요구를 하지 않은
점 등을 종합적으로 고려해보면 관련자가 업무상 지위를 이용한 경영간섭이나 부당한
지시를 의도하였다고 단정할 수 없으나,

결과적으로 익명제보 내용을 보면 관련자의 행위가 제보자에게는 우월적 지위를 이용한
부당업무 강요 및 지시로 받아들여졌다는 점은 부인할 수 없고, 이는 「임직원 행동강령
규정」 제18조 및 「임직원 행동강령규정 시행세칙」 제9조의 2에 위배되는 것으로 「직원
훈계 등 처분에 관한 세칙」 제6조에 따라 주의와 각성을 촉구함이 마땅하다.

○ 조치할 사항(신분상 처분)

☞ 임직원 행동강령 위반에 따른 관련자 “주의” 처분 요구

- ▲처는 아래 관련자에 대하여 公社 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제6조(처분사
유)에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. 끝.